

Lima, [DÍA] de octubre de 2026

CARTA N.º [__]-2026-SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.

Señores

DIRECCIÓN DE COMPRAS ELECTRÓNICAS Y MODALIDADES EFICIENTES – DCEME

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS

Av. República de Panamá N.º 3629, San Isidro

Presente.–

ASUNTO: RECLAMO FORMAL Y EXIGENCIA DE ATENCIÓN INMEDIATA. Las fichas-producto de la marca **MOBIS** no son visibles para los proveedores en la plataforma de Catálogos Electrónicos, y nuestras comunicaciones siguen sin respuesta.

REFERENCIAS:

- a) [Correo del //2026 dirigido a ____ sobre la marca MOBIS]
 - b) [Correo del //2026 dirigido a ____ sobre la marca MOBIS]
 - c) [Carta N.º __ ingresada por mesa de partes el //2026 – Exp. N.º ____]
 - d) [Carta N.º __ ingresada por mesa de partes el //2026 – Exp. N.º ____]
-

De nuestra consideración:

SERVICIOS BARTEK E.I.R.L., con RUC N.º **20610900551**, representante de marca acreditado ante PERÚ COMPRAS, debidamente representada por su Gerente, **FAVIOLA ORIHUELA PIMENTEL**, identificada con DNI N.º [____], se dirige a ustedes para presentar un **RECLAMO FORMAL**. Llevamos **meses** enviando correos y cartas por mesa de partes sobre este problema, y su Dirección **no lo ha resuelto ni ha dado una sola respuesta de fondo**.

1. LOS HECHOS

1.1. Las fichas-producto de nuestra marca **MOBIS**, del Catálogo Electrónico **MOBILIARIO EN GENERAL** y la categoría **SILLA GIRATORIA**, entre otras, **no aparecen para los proveedores** en el módulo “Agregar oferta” de la plataforma. Como consecuencia, **los proveedores no pueden subirlas ni ofertarlas**.

1.2. Lo hemos comprobado con los propios proveedores (ver Anexo 1):

- Un proveedor que busca por un modelo de nuestra marca (por ejemplo, “**bolonia**”) obtiene el resultado “**No se encontraron registros**” (**0 de 0 registros**).
- Si busca “**mobis**”, el sistema le muestra fichas de **otra marca** (MOBISEAT), pero **no las de MOBIS**.
- Si busca por el código de una marca de la competencia (por ejemplo, **EC ERGOCORP – GER213-SG**), la ficha **sí aparece** y se puede ofertar sin problemas.
- Otro proveedor, en otro catálogo, tampoco obtiene resultados y **no puede subir fichas nuevas**.

1.3. Los propios proveedores nos han escrito para decirnos que **reciben nuestro stock por correo pero no encuentran la marca MOBIS en la plataforma** (ver Anexo 2). Nuestra marca cuenta con stock disponible en sus modelos Bolonia, Varese, Génova, Nápoles, Roma, Lazio, Ferrara, Bari y Turín, entre otros. Es decir: **hay demanda, hay stock y hay proveedores interesados, pero el sistema no les deja ofertar nuestra marca.**

1.4. Hemos informado de esta situación **en reiteradas oportunidades**, por correo y por mesa de partes (ver referencias). **Ninguna comunicación ha sido respondida.** No hemos recibido una solución, un pedido de información ni siquiera una explicación.

2. EL PERJUICIO Y NUESTRA PREOCUPACIÓN

2.1. Cada día que las fichas MOBIS siguen sin aparecer, **perdemos ventas** frente a proveedores que ya quieren ofertar nuestra marca. **Este perjuicio económico se debe directamente a la falta de atención de su Dirección.**

2.2. Lo decimos con total claridad: mientras nuestras fichas siguen invisibles, **las fichas de otras marcas de la misma categoría funcionan con normalidad** y se pueden ofertar. Esta diferencia, sumada a meses de silencio de su Dirección, **da la clara impresión de que hay un trato preferente** hacia algunos competidores. Eso es inaceptable en un sistema de contratación pública.

2.3. Las contrataciones del Estado se rigen por el principio de **libertad de concurrencia**. Este principio garantiza que **todos los proveedores que cumplan con los requisitos tengan la misma oportunidad de participar, competir y venderle al Estado**, y prohíbe los **monopolios, los favoritismos y las barreras innecesarias**. Al impedir que los proveedores vean y oferten la marca MOBIS, la plataforma levanta justamente una de esas barreras.

2.4. Esta situación afecta también:

- **La pluralidad de postores:** el Estado debe buscar que existan **múltiples opciones y participantes**. Si se dejan fuera las fichas MOBIS, las entidades pierden una alternativa válida y la competencia se reduce a las marcas que el sistema sí muestra.
- **La transparencia y la igualdad de trato:** las reglas deben ser **claras y las mismas para todos**. Hoy las fichas de otras marcas de la misma categoría funcionan con normalidad y las nuestras no, sin que nadie nos explique por qué.

Ninguna marca puede quedar excluida, por acción u omisión, de competir en igualdad de condiciones.

2.5. El silencio de su Dirección vulnera además nuestro **derecho de petición**, reconocido en el **artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú** y en el **artículo 117 del TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General**. Este derecho obliga a la Administración a responder por escrito dentro del plazo legal, que **ya venció hace mucho**.

3. LO QUE EXIGIMOS

Por lo expuesto, **EXIGIMOS** que en un plazo **no mayor de cinco (5) días hábiles** desde la recepción de esta carta:

1. **Se habiliten de inmediato** todas las fichas-producto de la marca **MOBIS** para que los proveedores las vean en la plataforma de Catálogos Electrónicos y puedan ofertarlas sin restricción.
2. **Se nos informe por escrito** por qué no aparecen nuestras fichas, quién es el área o funcionario responsable y qué medidas correctivas se tomarán.
3. **Se responda por escrito** a cada una de las comunicaciones de las referencias.
4. **Se garantice** que las fichas MOBIS reciban **el mismo trato** que las fichas de las demás marcas del catálogo, en respeto de los principios de **libertad de concurrencia, pluralidad de postores, transparencia e igualdad de trato**.

4. RESERVA DE ACCIONES

Si no recibimos una respuesta satisfactoria dentro del plazo indicado, **ejerceremos todas las acciones que la ley nos permite**, entre ellas:

- Presentar una **queja por defecto de tramitación**, según el **artículo 169 del TUO de la Ley N.º 27444**.
- Informar de estos hechos al **Órgano de Control Institucional (OCI) de PERÚ COMPRAS** y a la **Contraloría General de la República**.
- Acudir a la **Defensoría del Pueblo**.
- Iniciar las **acciones administrativas y judiciales** para reclamar la **indemnización por los daños y perjuicios** causados.

Llevamos meses esperando. **No vamos a seguir esperando en silencio.**

Quedamos a la espera de su **respuesta inmediata y por escrito**.

Atentamente,

FAVIOLA ORIHUELA PIMENTEL

DNI N.º [_____]

Gerente

SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. – RUC N.º 20610900551

Correo: serviciosbartek@gmail.com · Teléfono: [_____]

Domicilio: [_____]

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Capturas de la plataforma de Catálogos Electrónicos (perfil proveedor) que muestran que las fichas MOBIS no aparecen y que las de otras marcas sí.
- **Anexo 2:** Mensaje de un proveedor que confirma que recibe nuestro stock pero no encuentra la marca MOBIS en la plataforma.

- **Anexo 3:** Copia de los correos y cargos de las cartas presentadas por mesa de partes sobre la marca MOBIS.